



HOCHSCHULE LUZERN

CYSECO

Mängel vermeiden und wie damit umgehen – Theorie und Übungen

andrehenri.kuhn@hslu.ch



André Henri Kuhn

- Mehrsprachig: Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch
- Betriebswirtschaft FH (SSQEA–SUSPI Ticino)
- Management (MBA State University at Albany)
- Jurisprudenz (BLaw/MLaw Universität Luzern)
- Pädagogik (FHNW-PH Basel: Mittelschullehrdiplom Wirtschaft und Recht)
- 30 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen
- Dozent bei HSLU, FFHS, STI-STS
- Jurist bei Die Advokatur Sury AG, Luzern (bis Ende 2025)
- BA für Polizei – fedpol (ab 2026)

Kurzfragen

Kurze Repetition IT-Recht und Immersionsaufgaben: Individuell lösen, kurze Besprechung im Plenum.

- Wie kommt ein Vertrag zustande?
- Wo sehen Sie bei Aufträgen / Verträgen im Bereich der ICT gewisse Problematiken?
- An was scheitern ICT-Verträge gemäss Ihrer Erfahrung?
- Wie definieren Sie einen Mangel?
- Mit welchen Mitteln und Inhalten rügen Sie einen Mangel im Alltag / im Geschäftsalltag?
- Was bedeutet für Sie der Termin „sofort“ (in Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage ausgedrückt)?
- Gibt es in der ICT-Branche besondere Umstände oder Gepflogenheiten?
- Wo bestehen Unterschiede, ob ein B2B (Vertrag unter Geschäftspersonen) oder ein B2C (Vertrag mit einer Konsumentin oder einem Konsumenten) abgeschlossen wird?

Was haben wir heute vor?

Lernziele

- Ich kann potenzielle Problemkreise erkennen.
- Ich kann Missverständnissen vorbeugen zu bestehenden Verträgen.
- Ich kann Vertragsabweichungen erkennen und Mängel nachvollziehbar rügen.



Vertragsinhalt: Problemkreise & potenzielle Missverständnisse

Gemeinsames Verständnis

Sind sich die beiden Personen einig?



<https://www.culture-relations.net/fr/intercultural-competence/communication-interculturelle/>

Ist das eine korrekte Lieferung?

Quelle: Konkreter Fall aus einer Facebook Rechtsberatungs-Gruppe



Preis:
CHF 350.-

Vom
Konditor

Geburtstagstorte
bestellt

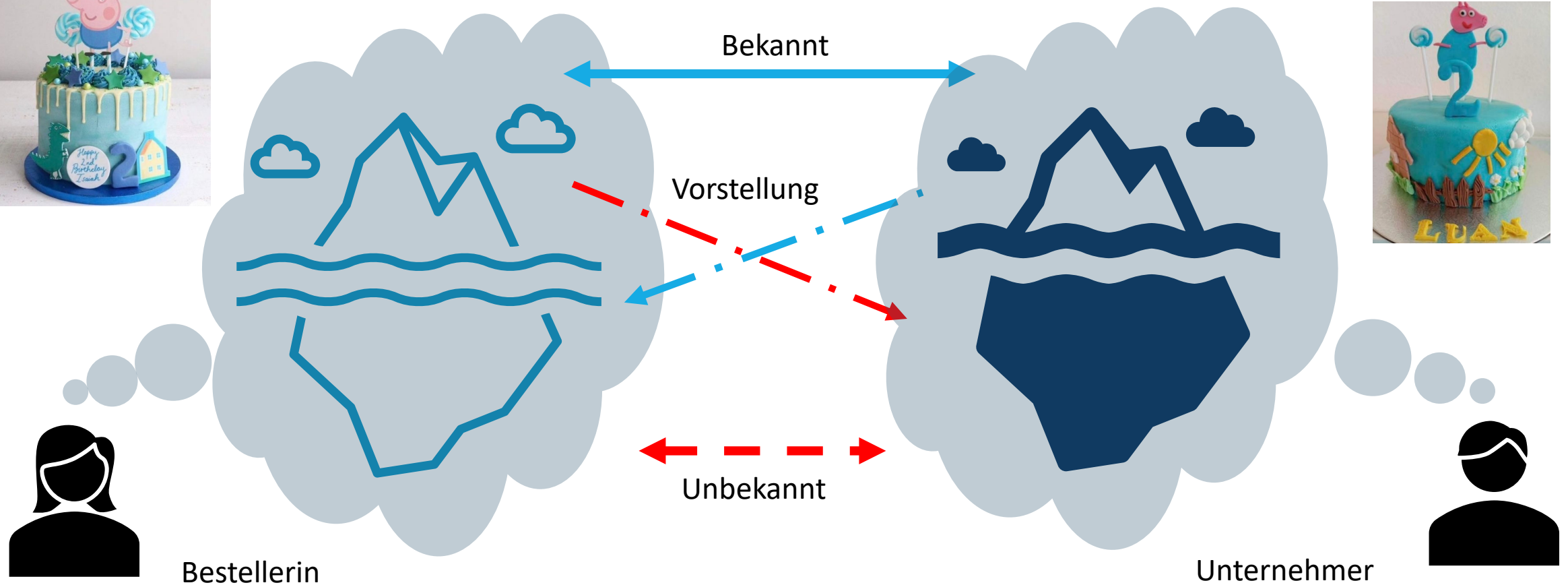


Preis:
CHF 100.-

Von einer
Privatperson

Geburtstagstorte
erhalten

Konsens und das Eisbergmodell



Konsens gem. Art. 1 Abs. 1 OR und Nebenpunkte gem. Art. 2 Abs. 1 OR

-  A. Abschluss des Vertrages
-  I. Übereinstimmende Willensäußerung
-  1. Im Allgemeinen
-  Art. 1

¹ Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäußerung der Parteien erforderlich.

² Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.

-  2. Betreffend Nebenpunkte
-  Art. 2

¹ Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.

² Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden.

³ Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge.

Wesentliche Punkte im Vertrag

Wesentliche Punkte

Objektiv wesentlich

Unentbehrlicher Geschäftskern

Alles was die Parteien unter allen Umständen selbst vereinbaren müssen

KEINE Ergänzungsmöglichkeit durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder durch das Gericht

Subjektiv wesentlich

Beliebiger Vertragspunkt, der

- Obj. unwesentlich ist
- Aber elementar für eine Partei ist («conditio sine qua non» für den Abschlusswillen)

Beachte auch Art. 2 Abs. 1 OR - Vertragsnebenpunkte

Was ist an dieser Torte objektiv wesentlich?
Was ist subjektiv wesentlich?

Ist diese Figur wesentlich?

Ist die Erscheinung wesentlich?

Ist die Anordnung wesentlich?

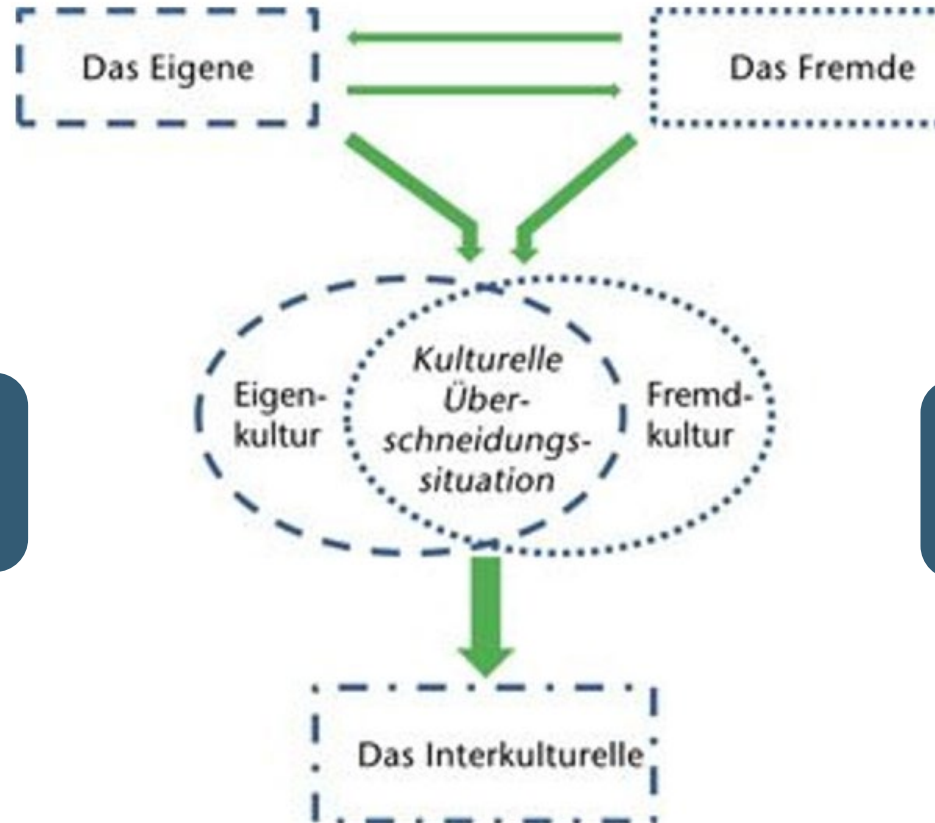
Ist der Inhalt der Torte wesentlich?



Übereinstimmende Willensäußerung



Vom
Konditor



Von einer
Privatperson

Quelle: <https://www.ikud-seminare.de/veroeffentlichungen/interkulturelle-kompetenz.html>

Wie vermeide ich abweichende Vorstellungen?

Was meint ChatGPT dazu? Fragestellung vom 29.09.2024 um 12:22 Uhr: *Konsens: Wie stelle ich sicher, dass ein Informatikprojekt derart gut beschrieben ist, dass möglichst keine Unstimmigkeiten während der Umsetzung entstehen?*

Um sicherzustellen, dass ein Informatikprojekt gut beschrieben ist und Unstimmigkeiten während der Umsetzung minimiert werden, kannst du die folgenden Schritte berücksichtigen:

1. **Klare Zieldefinition**: Formuliere die Projektziele präzise und verständlich. *Alle Beteiligten sollten die gleichen Erwartungen haben.*
2. **Detaillierte Anforderungsanalyse**: Erstelle ein *umfassendes Anforderungsdokument*, das funktionale und nicht-funktionale Anforderungen klar definiert. Verwende dabei *klare Sprache und vermeide Mehrdeutigkeiten*.
3. **Stakeholder-Engagement**: Involviere alle relevanten Stakeholder frühzeitig im Prozess. Führe *regelmäßige Meetings* durch, um sicherzustellen, dass alle Meinungen gehört werden und die Anforderungen verstanden sind.
4. **Prototyping**: Entwickle Prototypen oder Mockups, um Konzepte visuell darzustellen. Das hilft, *Missverständnisse frühzeitig zu erkennen und anzusprechen*.
5. **Agile Methoden**: Nutze agile Methoden wie Scrum oder Kanban, um *Flexibilität während der Umsetzung* zu gewährleisten. Regelmäßige Sprints und Retrospektiven ermöglichen Anpassungen und Feedback.
6. **Dokumentation**: *Halte alle Entscheidungen und Änderungen sorgfältig fest*. Eine gute Dokumentation hilft, den Projektverlauf nachzuvollziehen und Missverständnisse zu vermeiden.
7. **Code-Reviews und Tests**: Implementiere regelmäßige Code-Reviews und Tests (Unit-, Integrations- und Systemtests), um sicherzustellen, dass die Implementierung den Anforderungen entspricht.
8. **Kommunikation**: Fördere eine *offene Kommunikationskultur* im Team. Nutze geeignete Tools (wie Slack oder Microsoft Teams), um den Austausch zu erleichtern.
9. **Risikomanagement**: *Identifiziere potenzielle Risiken frühzeitig* und entwickle Strategien, um ihnen zu begegnen.
10. **Feedback-Schleifen**: Plane *regelmäßige Feedback-Schleifen* mit Stakeholdern ein, um sicherzustellen, dass das Projekt in die richtige Richtung geht.

Indem du diese Schritte befolgst, kannst du sicherstellen, dass dein Informatikprojekt gut beschrieben ist und die Wahrscheinlichkeit von Unstimmigkeiten während der Umsetzung verringert wird.

Was sollte ich tun, um Verständnisprobleme zu vermeiden?

Art. 55 OR, analog angewendet (zusammengefasst, fragengeleitet):

Sorgfältige Auswahl	Sorgfältige Instruktion	Sorgfältige Kontrolle
Kann der Anbieter das?	Habe ich dem Anbieter genug klar beschrieben, was ich von ihm erwarte?	Wie prüfe ich die Entwicklung eines Projekts beim Anbieter
Hat der Anbieter das schon mal geleistet?	Sind die richtigen Mitarbeitenden am Werk?	Wie regelmässig soll eine Kontrolle vorkommen?
Ist der Anbieter vertrauenswürdig?	Ist beschrieben, wie der Anbieter vorgeht, wenn er nicht sicher was Sache ist?	Wer ist für die Kontrolle und das Berichtswesen zuständig?
Sind die Mitarbeitenden und die Projektleiter vertrauenswürdig?	Wie ist der Anbieter mit mir organisiert?	Wer dokumentiert den Stand eines Projekts?
Wie arbeitet der Anbieter?	Nach welchen Konzepten geht der Anbieter vor?	Ist die Geschäftsleitung des Anbieters im Projekt involviert und daran interessiert?
Kann ich das vor Ort so einsehen?	Kennen die Mitarbeitenden des Anbieters meine Bedürfnisse?	Gibt es öffentliche Normen oder Standards, nach denen sich der Anbieter orientieren muss?
Was machen andere Anbieter zum ähnlichen Preis?	Sind die Mitarbeitenden des Anbieters	Sind Vorgehen standardisiert oder sonst geregelt?
Ist das was der Anbieter aussagt wahr?	Was passiert, wenn sich etwas relevantes verändert? Wurde das im Vertrag geregelt?	
Sind die Mitarbeitenden des Anbieters vertrauenswürdig?	Darf der Anbieter Dritte beiziehen?	



Abweichungen erkennen & nachvollziehbar rügen



?



Und wenn jetzt trotzdem vieles schief läuft?

Beweis- und Substantiierungslast

Substantiierungslast nach Art. 55 Abs. 1 ZPO

- *Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.*
 - Folgen fehlender Substantiierung → das Gericht tritt auf eine Klage nicht ein (falls ein Interesse nicht dargelegt ist, vgl. Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO) oder entscheidet wegen Beweislosigkeit gegen die Kläger.
 - Oftmals Problematiken bei komplexen Beweisketten (voneinander abhängige Tatsachen)

Beweis nach Art. 8 ZGB

- *Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.*
 - Folgen einer Beweislosigkeit → Dem Anspruch wird vom Gericht nicht stattgegeben.

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Vereinfachtes, schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Nicht- oder
 - eine Schlechterfüllung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?



Ausgangslage erfassen

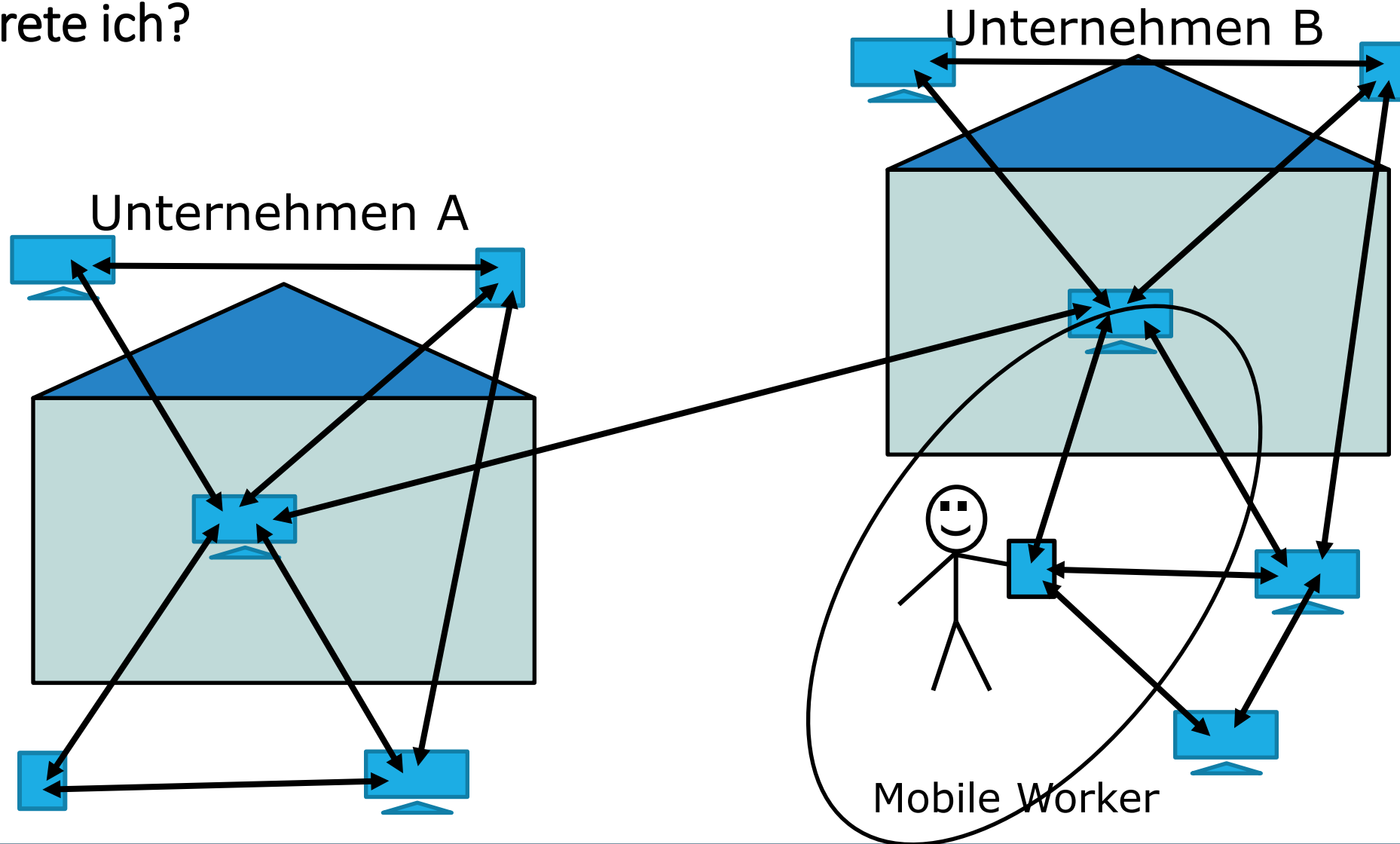
Wer will was von wem woraus und bis wann?

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Nicht- oder
 - eine Schlechterfüllung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?

Wen vertrete ich?



Was wurde vereinbart und wie darf die andere Partei das verstehen?



?



Beispiele:

- Ist die Figur so beschrieben wie abgebildet?
- Muss die Farbe der Torte genauso geliefert werden oder ist dies unwesentlich?
- Wieviel Gestaltungsraum wird dem Unternehmer / Bäcker eingeräumt?
- Sind die Vorstellungen des Bestellers oder der Bestellerin konkret beschrieben?
- Darf der Beschrieb vom Bäcker / von der Bäckerin anders interpretiert werden?



Vertrag qualifizieren

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Nicht- oder
 - eine Schlechtlieferung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?

Welche Vertragsarten kommen in digitalen Verhältnissen oft vor?

Objektiv wesentliche Punkte gem. Art. 1 OR: Leistung und Gegenleistung

Vertragsart	Leistung	Gegenleistung
Kauf	Gegenstand (Sache)	Zahlung
Miete	Nutzung einer (Miet-)Sache	Leistung Mietzins
Gebrauchslleihe	Leihe einer Sache	Kein Entgelt (i.d.R.)
Darlehen	Überlassung von Geld	Privat: Kein Zine; Geschäftlich: Zins üblich
Arbeitsvertrag	Arbeitsleistung	Lohn (i.d.R. Geld)
Werkvertrag	Erstellen eines (überprüfbaren) Arbeitsresultats	Werklohn (oft fester Betrag)
Einfacher Auftrag	Verrichten von Geschäften / Diensten	Vergütung falls verabredet oder üblich
Agenturvertrag	Vermitteln von Geschäften	Provision
Leasing	Überlassung einer Sache zur Nutzung	Leasingraten und Pflicht zum Erhalt des Gegenstandes
Lizenz	Überlassung von geistigem Eigentum	Lizenzgebühr

Fragen: Was für Verträge liegen vor?

- a) Die XYZ GmbH nutzt einen Raum und zahlt jede Woche CHF 300.-
- b) Sie gehen am Wochenende für Ihre Grossmutter einkaufen
- c) Sie überlassen einer Kollegin Ihren Laptop nur fürs Wochenende
- d) Sie geben ihrem Kollegen CHF 100.- und hoffen darauf, dass das Geld bald wieder zurückkommt
- e) Ihre Firma überlässt anderen Firmen Software von Microsoft. Dafür erhalten Sie eine kleine Provision.
- f) Ihr Garagist meint, dass Autofahren mit einer Finanzierung günstig ist.
- g) McDonalds betreibt viele Filialen gar nicht selber



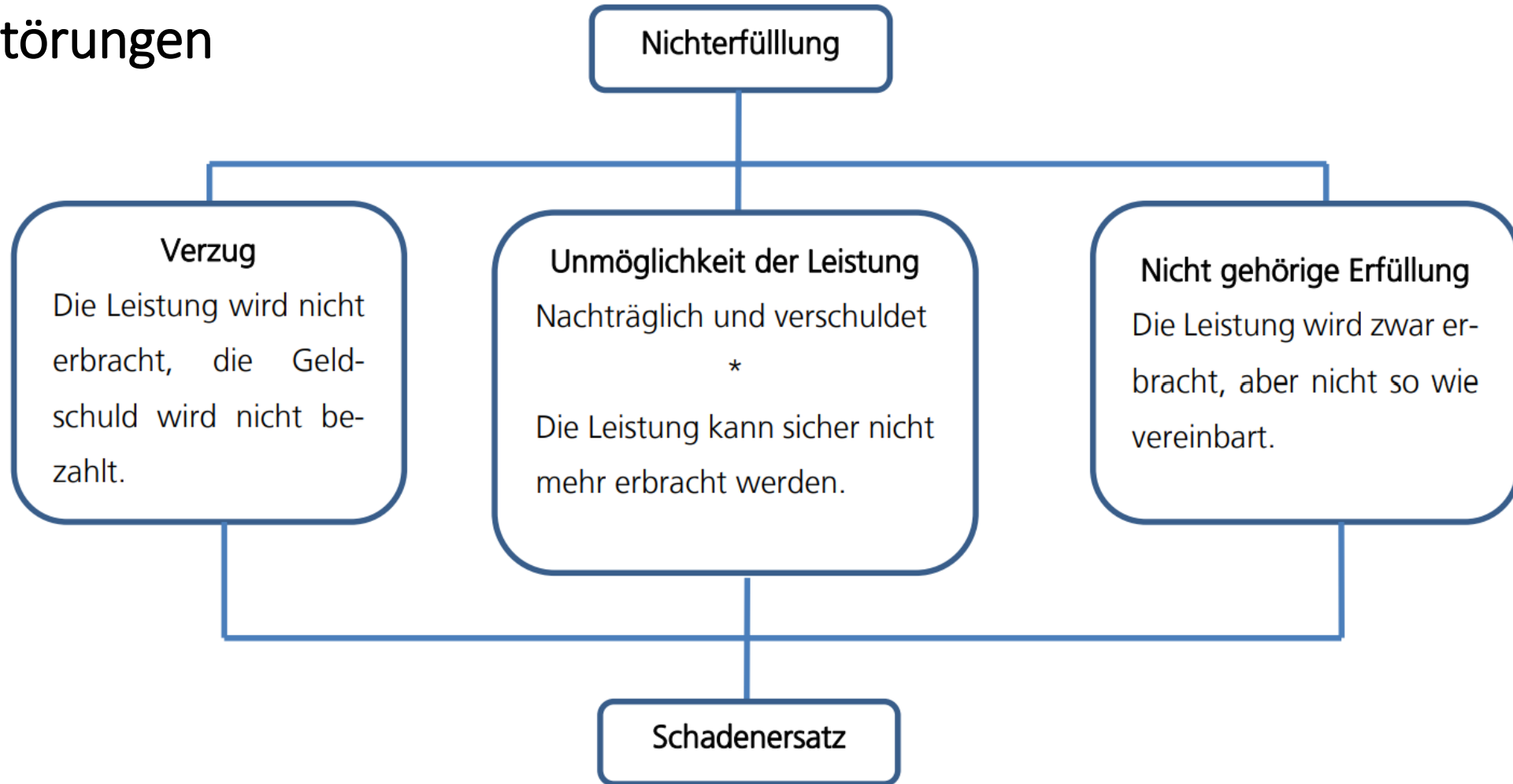
Problem erfassen

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Unklarheit zu Nebenpunkten oder
 - eine Nicht- oder
 - eine Schlechterfüllung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?

Vertragsstörungen



Anders, wenn die Leistung **unverschuldet nachträglich objektiv nicht mehr erbracht werden kann** (siehe Art. 119 OR), dann erlischt die Forderung von Gesetzes wegen.

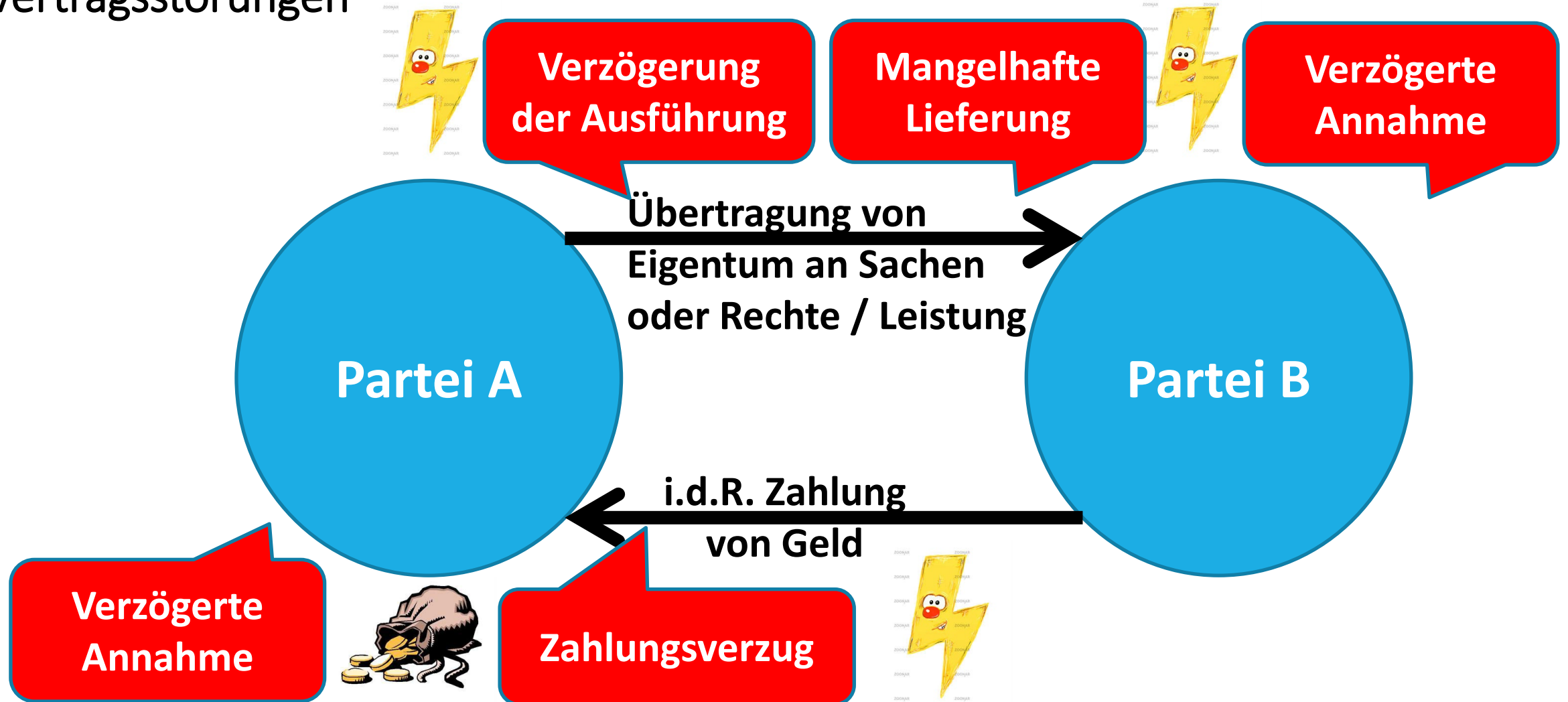
Schlechterfüllung

Schlechterfüllung = Leistung wird erbracht, jedoch nicht wie im Vertrag vereinbart

Andere gängige Bezeichnungen: Schlechtleistung, nicht gehörige Erfüllung, positive Vertragsverletzung

- Grundlage in Art. 97 ff. OR (teils spezielle Regeln bspw. Art. 197 ff. OR für Kaufvertrag)
- **Einklagbare Leistungspflichten**
 - **Hauptleistungspflicht** sind die für den Vertrag charakteristischen Pflichten inkl. selbständig einklagbare Nebenpflichten
 - **Nebenleistungspflichten** können wie die Hauptleistungspflicht, selbständig eingeklagt werden. Sie beziehen sich auf die Hauptleistung und werden aus dem Vertragsverhältnis abgeleitet wie bspw. Sorgfaltspflichten

Vertragsstörungen



Fall: Versand von Hardware

Sie haben als Privatperson mit einem Hardware Lieferanten folgende Situationen:

- Vereinbarung: Lieferung in den nächsten Tagen. Nach zwei Wochen ist nichts eingetroffen.
- Vereinbarung: Lieferung bis 23. Sept. Heute ist noch nichts eingetroffen.
- Vereinbarung: Lieferung für das Computer-Battle Meeting am 23. September um 09:00 Uhr.

Wie müssen Sie jeweils mit dem Lieferanten vorgehen?

Ändert etwas, wenn Sie auch einen Shop betreiben?



Kommunikationsmittel wählen

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Nicht- oder
 - eine Schlechtlieferung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?

Kommunikationsmittel wählen: Merke!

- Wer ein Recht geltend machen will, muss **Behaupten** und falls Bestritten wird, den **Beweis** für die Behauptung erbringen (Art. 8 ZGB)
 - Taugen E-Mail zum Beweis?
 - Helfen Präsentationen, Protokolle und Traktandenlisten?
- **Gestaltungsrechte** werden einmalig, einseitig und bedingungslos ausgeübt.
 - Kann auf eine Kündigung zurückgekommen werden?
- Bei komplexen Vertragswerken mit gewissen Summen im Spiel ist ein zeitiger Beizug eines in digitalen Belangen erfahrenen Juristen vorteilhaft.
 - Wieviel Risikoappetit haben Sie in der Abwicklung von grösseren Verträgen?

Kommunikationsmittel wählen

Nachweis durch Text möglich

Wo keine Formvorschrift besteht, siehe Art. 11 OR

Einfache Schriftlichkeit

Gem. Art. 14 Abs. 2^{bis} OR: qualifizierte elektronische Signatur

Siehe im ZertES

Elektronische Kopien von Originaldokumenten

Kopien von Urkunden sind zum Beweis zugelassen, Art. 177 ff. ZPO

Urkunden müssen im Zivilprozess nicht im Original eingereicht werden.

Zweifel an Echtheit müssen begründet werden.

Kommunikationsmittel wählen

	Gewöhnlicher Brief	Eingeschriebener Brief	Gewöhnliche Email	Verschlüsselte Email	Signierte Email	Eingeschriebene Email
Nichtabstreitbarkeit des Empfangs		X				X
Nichtabstreitbarkeit des Absenders					X	X
Vertraulichkeit	(X)	X		X		X
Integrität	X	X			X	X
Schnelle Zustellung			X	X	X	X
Inhalt beweisbar					X	X

Ist diese Kommunikation verbindlich?

Ich komme morgen um 13:00 Uhr.
Dann arbeiten wir bis 15:00 Uhr an der App.

Gestern, 13:35

Wo bist Du? Ich warte bei Dir vor dem Büro.

Heute, 13:10

OK

Bis bald!

Gestern, 16:01

Sorry. Bin weg.
Komme erst morgen wieder.

Heute, 13:35

Helfen Protokolle oder Präsentationen?

Hilfe zur Vertragsauslegung

- Präsentationen oder Protokolle konkretisieren allenfalls laufende Verträge.
- Protokolle helfen, den Stand eines laufenden Vertrags zu klären.
- Unter Umständen werden durch Protokolle oder Präsentationen Verträge angepasst.

Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen



Vorgehen bei nicht zufriedenstellenden Situationen

Schrittweises Vorgehen

1. **Ausgangslage:** Was wurde im Vertrag vereinbart? Was liegt jetzt vor bzw. nicht vor?
Was hätte wann von wem und wie geleistet werden sollen?
2. **Vertrag qualifizieren:** Was für ein Vertrag liegt vor?
3. **Problem erfassen:** Was für ein Problem liegt vor?
 - Besteht eine Nicht- oder
 - eine Schlechtlieferung?
4. **Kommunikationsmittel wählen:** Auf welche Weise kommuniziere ich?
5. **Schreiben aufsetzen:** Freundlich, klar und lösungsorientiert.
6. **Weiteres Vorgehen:** Was machen, wenn nichts weiter geschieht?

Mängelrüge aufsetzen

Stichwortartige, inhaltliche Checkliste für ein Schreiben. **Nicht vergessen: Substantiieren!**

- Verweisen auf einen SOLL-Zustand (gem. Vertrag)
Was ist genau im Vertrag oder später zwischen den Parteien konkret vereinbart worden?
- Beschreiben des IST-Zustandes (was liegt vor? Nichterfüllung oder Schlechterfüllung?)
Was liegt jetzt vor oder eben nicht vor?
- Ableiten der Abweichungen (was muss noch geschehen, damit der Vertrag erfüllt ist?)
Was erwarten Sie von der anderen Vertragspartei?
- Bitte, die Abweichungen bis zu einem bestimmten Termin auf den SOLL-Zustand zu bringen.
Bis wann genau soll die andere Vertragspartei Ihre Erwartung erfüllen?
- Mitteilen, was beabsichtigt wird, wenn SOLL-Zustand per Termin nicht erreicht wird (Ersatzvornahme, Schadenersatz, Kündigung etc.).
Was beabsichtigen Sie zu tun, wenn die andere Partei Ihre Erwartung nicht erfüllt?



Aufträge



Auftrag: Wann muss der IST/SOLL-Zustand geprüft und ev. gerügt werden?

- Können (zu spät vorgebrachte) Mängelrügen verwirken?
- Sind Ihnen Fristen bekannt, innert welcher reagiert werden muss? Zählen Sie auf.
- Was passiert, wenn die Arbeit / Lieferung der anderen Partei nicht kontrolliert wird?

Missverständnissen vorbeugen

Ist die untenstehende Leistung genügend bestimmt oder genügend bestimmbar?

- Wir vereinbaren hiermit eine Zusammenarbeit für eine Beratung im Rahmen von ICT-Leistungen.
- Wir beauftragen Sie für Dienstagnachmittag (Datum) in unserer Firma den Serverraum zu reinigen.
- Gerne verlängern wir unseren Zusammenarbeitsvertrag vom 2024 bis zum 31.12.2025.
- Bitte liefern Sie bis am 24.7.2025 zwei Laptop der Marke XY gem. Produkteblatt der Firma ZZ in der Beilage.
- Wir bitten Sie, ab sofort die Räume 11 und 12 in unserem Haus in Rotkreuz nicht mehr zu betreten.
- Bitte geben Sie uns den Schlüssel Nr. 1234 bis am (konkretes Datum mit Uhrzeit) zurück.
- Bitte erscheinen Sie morgen um 08:00 Uhr pünktlich zur Sitzung.
- Sie werden nächste Woche bei uns als Cyber-Consultant 5 Tage arbeiten für eine Pauschale von CHF 10'000.-. Die konkreten Aufträge werden wir Ihnen vor Ort zuweisen und bearbeiten lassen.

Abweichungen erkennen

- Wir beauftragen Sie für Dienstagnachmittag (Datum) in unserer Firma den Serverraum zu reinigen.
Der/die Beauftragte erscheint nicht. Alternativen: Erscheint angetrunken; die Reinigung ist miserabel.
- Gerne verlängern wir unseren Zusammenarbeitsvertrag vom 2024 bis zum 31.12.2025.
Seit einigen Tagen ist der sonst immer hilfsbereite Helpdesk nicht mehr erreichbar.
- Bitte liefern Sie bis am 24.7.2025 zwei Labtop der Marke XY gem. Produkteblatt der Firma ZZ in der Beilage.
Am 30.7.2025 sind die Geräte immer noch nicht eingetroffen.
- Wir bitten Sie, ab sofort die Räume 11 und 12 in unserem Haus in Rotkreuz nicht mehr zu betreten.
Die angewiesenen Personen halten sich weiterhin im Raum 12 auf.
- Bitte geben Sie uns den Schlüssel Nr. 1234 bis am (konkretes Datum mit Uhrzeit) zurück.
Die betroffene Person gibt den Schlüssel 2233 rechtzeitig ab.

Mängelrüge aufsetzen

Schreiben Sie in kleinen Gruppen eine substantiierte Mängelrüge (Zuteilung erfolgt im Plenum)

- Wir beauftragen Sie für Dienstagnachmittag (Datum) in unserer Firma den Serverraum zu reinigen.
Der/die Beauftragte:
 - erscheint nicht.
 - erscheint angetrunken.
 - die Glasfront der Server ist noch verschmiert.
- Gerne verlängern wir unseren Zusammenarbeitsvertrag vom 2024 bis zum 31.12.2025.
Seit einigen Tagen ist der sonst immer hilfsbereite Helpdesk des Vertragspartners nicht mehr erreichbar.
- Bitte liefern Sie bis am 24.7.2025 zwei Laptop der Marke XY gem. Produkteblatt der Firma ZZ in der Beilage.
Am 30.7.2025 sind die Geräte immer noch nicht eingetroffen.
Am 23.7.2025 sind zwei Laptop Marke GG eingetroffen.
- Wir bitten Sie, ab sofort die Räume S1A_011 und S1A_012 in der HSLU Rotkreuz nicht mehr zu betreten.
Die angewiesenen Personen halten sich weiterhin im Raum S1A_012 der HSLU Rotkreuz auf.
- Bitte geben Sie uns den Schlüssel Nr. 1234 bis am (konkretes Datum mit Uhrzeit) zurück.
Die betroffene Person gibt den Schlüssel 2233 rechtzeitig ab.

Hilfreiche Links für den Alltag

- <https://www.vertragshilfe.ch/maengelruege-vorgehen-vorlagen/> besucht am 08.12.2025
- <https://www.gerichte-zh.ch/index.php?id=878> besucht am 08.12.2025
- SIK Richtlinien für Informatikverträge: <https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch/agb#geschaeftsbedingungen> besucht am 08.12.2025

Gewährleistung nach SIK

Auszug aus AGB 2015 für IKT-Leistungen, Ziff. 16

16 Gewährleistung

16.1 Die Leistungserbringerin gewährleistet, dass die von ihr gelieferten Produkte und werkvertraglichen Leistungen die vereinbarten Eigenschaften aufweisen, ferner diejenigen Eigenschaften, welche die Leistungsbezügerin auch ohne besondere Vereinbarung nach dem jeweiligen Stand der Technik bei Vertragsabschluss (sofern sich aus dem Vertrag nicht etwas anderes ergibt) und in guten Treuen voraussetzen darf.

16.2 Liegt ein Mangel vor, kann die Leistungsbezügerin unentgeltliche Nachbesserung verlangen oder einen dem Minderwert entsprechenden Abzug von der Vergütung ma-

chen. Die Leistungserbringerin behebt den Mangel innerhalb angemessener Frist und trägt alle daraus entstehenden Kosten.

16.3 Hat die Leistungserbringerin die verlangte Mängelbehebung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht erfolgreich vorgenommen, kann die Leistungsbezügerin einen dem Minderwert entsprechenden Abzug von der Vergütung machen. Bei erheblichen Mängeln kann sie stattdessen auch gemäss Ziff. 15.2 vorgehen.

16.4 Mängel sind innerhalb von 60 Tagen nach Entdeckung zu beanstanden. Die Gewährleistungsrechte verjähren innerhalb von einem Jahr ab Ablieferung bzw. Abnahme. Nach der Behebung von beanstandeten Mängeln beginnen die Fristen für Ersatzteile neu zu laufen. Arglistig verschwiegene Mängel können während zehn Jahren ab Ablieferung bzw. Abnahme geltend gemacht werden.

16.5 Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist erbrachte Leistungen sind entgeltlich und erfolgen zu marktüblichen Bedingungen.

16.6 Abweichende Garantieleistungen für Drittprodukte sind in der Vertragsurkunde zu regeln.

Materialien (informativ)

Allgemein zu „Digital in Law“

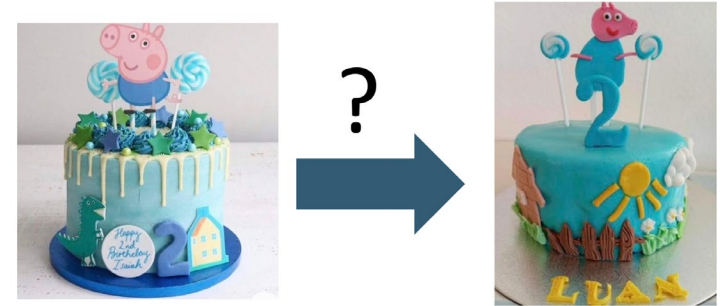
- URSULA SURY, Digital in Law, Informatikrecht, 2. Aufl., Bern 2021

Zum Obligationenrecht

- FRÖHLICH MARTIN, Skript Wirtschaft und Recht, Vertragsstörungen
- SCHMID JÖRG, Repetitorium OR AT
- SCHMID JÖRG, Repetitorium OR BT

Fazit

Oder: Wie wäre das mit der Torte herausgekommen?



- Die meisten Herausforderungen entstehen durch „**Missverständnisse**“.
- „Missverständnisse“ entstehen oft unbewusst und schon sehr früh durch ungenügende oder **unvollständige Kommunikation**.
- Unvollständig ist die Kommunikation oft, weil eine der beteiligten Personen davon ausgeht, dass **etwas für sie und für die anderen klar ist, und damit nicht zu erwähnen wäre** (unwesentlicher Nebenpunkt).
- Über die Dauer der Zusammenarbeit die **Ansichten auseinandergehen** oder schlecht kommuniziert wurden.
- Ob die „Lieferung“ Mängel hat, wird oft eine Frage, die im Verlauf pragmatisch oder juristisch zu lösen ist.
- MERKE: Abweichungen zwischen IST und SOLL frühzeitig mit Mängelrüge anzeigen.
 - **Je klarer und desto früher klar kommuniziert wird,** desto eher wird Missverständnissen vorgebeugt.
 - Es ist einfacher, auf eine **klar bestimmte Leistung zu beharren.**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

MLaw/MBA André Henri Kuhn

andrehenri.kuhn@hslu.ch